

RECURSO CÍVEL Nº 5085706-51.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: DINA LOPES DA COSTA (AUTOR)

ADMINISTRATIVO. UNIÃO. INCLUSÃO DOS VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE ABONO DE PERMANÊNCIA NA BASE DE CÁLCULO DO TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS E GRATIFICAÇÃO NATALINA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. NATUREZA REMUNERATÓRIA DA RUBRICA, COM CARÁTER DE PERMANÊNCIA. EVENTUAIS DIFERENÇAS DEVEM SER APURADAS EM SEDE DE CUMPRIMENTO COM REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS CONCRETOS, SENDO POSSÍVEL A APURAÇÃO DE CÁLCULO ZERO NO TOCANTE A GRATIFICAÇÃO NATALINA. RECURSO DA PARTE RÉ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

A 8ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER DO PRESENTE RECURSO. Condene a Recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publiquem-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos juizados de origem, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 11 de março de 2025.

5085706-51.2024.4.02.5101

510015588910 .V9

RECURSO CÍVEL Nº 5085706-51.2024.4.02.5101/RJ

RELATOR: JUIZ FEDERAL CASSIO MURILO MONTEIRO GRANZINOLI

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO (RÉU)

RECORRIDO: DINA LOPES DA COSTA (AUTOR)

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por **DINA LOPES DA COSTA** em face da **UNIÃO** objetivando a inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias, com o pagamento dos valores devidos do período imprescrito.

A sentença (evento 11) julgou PROCEDENTE O PEDIDO para condenar a ré a incluir a verba paga a título de abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias pagos à parte autora, até a data de sua aposentadoria, obrigando-se, ainda, ao pagamento das parcelas pretéritas apuradas, observada a prescrição quinquenal.

Em sede de recurso (evento 15), a ré versa sobre a legalidade de progressão diversa da data de entrada, à luz do Tema nº 1129 do STJ.

É o breve relatório.

VOTO

Pois bem, o presente recurso não pode ser conhecido, na medida em que carecedor de dialeticidade recursal.

Isto porque, nas razões recursais, a parte ré, em vez de impugnar a *ratio decidendi*, fundamenta seu recurso com argumentos alheios à matéria discutida, abordando a legalidade da progressão funcional em data diversa da de ingresso. No entanto, a controvérsia dos autos trata especificamente da inclusão do abono de permanência na base de cálculo da gratificação natalina e do terço constitucional de férias.

Ou seja, completamente dissociados ao que foi decidido pelo juízo *a quo*.

Ora, se a solução recursal se justifica basicamente como a possibilidade de reverter o entendimento consagrado na sentença, há que se impugnar especificamente seus termos, mediante a exposição adequada dos fatos e as devidas razões do pedido de reforma, precisamente nos termos do art. 1.010, II e III, CPC/2015.

Em termos formais, inobservou-se a dialeticidade recursal, pressuposto básico do interesse de agir em sede revisional, que vinha textualmente previsto como requisito extrínseco para a apelação no artigo 514, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973 (com atual redação dada pelo art. 1.010, II e III, CPC/2015).

Acerca do tema, a consolidada jurisprudência pátria orienta que “*pelo princípio da dialeticidade, se impõe à parte recorrente o ônus de motivar seu recurso, expondo as razões hábeis a ensejar a reforma da decisão, sendo inconsistente o recurso que não ataca concretamente os fundamentos utilizados no Acórdão recorrido*” (AgInt no RMS n. 58.200/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 28/11/2018.)

Diante de tal panorama, a não impugnação específica dos fundamentos empregados na sentença induz à inadmissibilidade do recurso ora interposto, *in verbis*:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PRELIMINAR DE OFÍCIO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - RECURSO QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - CARÊNCIA DE CONCLUSÃO - NÃO CONHECIMENTO.- A motivação constitui pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso, cumprindo a parte recorrente atacar, precisamente, os fundamentos que embasaram a decisão, o que não ocorreu no presente caso, vez que a apelante apresentou ilações confusas e carentes de conclusão.- Não se conhece de recurso cujas razões são dissociadas da sentença ou insuficientes para devolver a matéria ao Tribunal. (Apelação Cível 1.0000.21.142983-2/001; Relator: Desembargador Sérgio André da Fonseca Xavier; Órgão Julgador: 18ª CÂMARA CÍVEL TJ/MG; Data do Julgamento: 19/10/2021)

Ante o exposto, **VOTO POR NÃO CONHECER DO PRESENTE RECURSO.** Condeno a Recorrente em verbas sucumbenciais, ora fixadas em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Publiquem-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, dê-se baixa nos juizados de origem.